

0092593-39.2016.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 9578/2016 - 24º D.P. PONTE

RASA, 1338/2016 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSANDRA LEONTINO DA SILVA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0092593-39.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0092593-39.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 9578/2016 - 24º D.P. PONTE

RASA, 1338/2016 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSANDRA LEONTINO DA SILVA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

PAULO RICARDO RODRIGUES DE FREITAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da lei 11.343/06, e ao final condenado ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por haver praticado o

delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, regula-se a prescrição pela pena imposta (artigo 110 do Código Penal).

A sentença condenatória foi publicada em 26 de junho de 2019 (págs. 435/450), e o acórdão que confirmou a condenação, reduzindo a pena aplicada, em 05 de junho de 2.020 (pág. 451).

Consulta formalizada pelo chefe de seção judiciário desta serventia (pág. 706).

Com razão e pertinente a consulta referida. Considerando que desde o trânsito em julgado da sentença para a acusação (15/07/2019 – pág. 472), bem como da publicação do acórdão condenatório - último marco interruptivo da prescrição -, até a presente data, decorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos, e o sentenciado não deu início ao cumprimento da reprimenda imposta.

Logo, por força da pena privativa de liberdade aplicada – um ano e oito meses de reclusão -, a prescrição ocorre em quatro anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal), lapso temporal reduzido pela metade, uma vez que à época do crime o réu era menor de vinte um anos (artigo 115 do Código Penal), de forma prescrito está o direito de punir do Estado.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de PAULO RICARDO RODRIGUES DE FREITAS, fazendo-o com fundamento no artigo 61, “caput”, do Código de Processo Penal, e apoio, ainda, nos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso IV, 110 e 115, todos do Código Penal, por força da prescrição da pretensão punitiva.

P. R. I. C

São Paulo, 01 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA